

காபியிராப்பு வாடகை ஒப்பந்த வழிகாட்டி - இலங்கை

இது ஒரு அதிகாரப்பூர்வ மொழிபெயர்ப்பு அல்ல — மூல ஆவணத்தின் ஆங்கிலப் பிரதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு. இந்த ஆவணம் சட்ட விழிப்புணர்வுக்காக மட்டுமே தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, தொழில்முறை சட்ட ஆலோசனைக்கு பதிலாக அமையாது.

இந்த வழிகாட்டி இலங்கையில் காபியிராப்பு வாடகை ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பான பொதுவான தகவல்களை வழங்குகிறது. வீட்டு உரிமையாளர்கள் மற்றும் வாடகைதாரர்களுக்காகப் பொருந்தும் முக்கிய விதிமுறைகள், பொறுப்புகள் மற்றும் சட்டரீதியான கருத்துகளை இது விளக்குகிறது.

1. சட்ட கட்டமைப்பு

இலங்கையில் காபியிராப்பு வாடகை உறவுகள் பின்வரும் சட்டங்களின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படலாம்:

- வாடகைச் சட்டம், இலக்கம் 7, 1972 மற்றும் அதன் பிந்தைய திருத்தங்கள்
- வாடகை ஒப்பந்தங்களுக்காகப் பொருந்தும் பொது ஒப்பந்தச் சட்டக் கோட்பாடுகள்

காறிப்பிட்ட சட்டங்கள் பொருந்தும் என்பது வீட்டு வகை, வாடகை ஆரம்பித்த ததேதி மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் சூழ்நிலைகள் போன்ற காரணிகளைப் பொறுத்தது.

2. காபியிராப்பு வாடகை ஒப்பந்தம்

காபியிராப்பு வாடகை ஒப்பந்தம் என்பது வீட்டு உரிமையாளருக்கும் வாடகைதாரருக்கும் இடையேயான எழுத்துப்பூர்வ ஒப்பந்தமாகும். ஒரு முறையான ஒப்பந்தத்தில் பின்வருவன இருக்க வேண்டும்:

- வீட்டு உரிமையாளர் மற்றும் வாடகைதாரரின் முழுப்பெயர்கள் மற்றும் அடையாள விவரங்கள்
- வாடகைக்கு விடப்பட்ட சொத்தின் முகவரி மற்றும் விவரம்
- மாதாந்த வாடகைத் தொகை
- செலுத்தும் ததேதி மற்றும் செலுத்தும் முறை
- வாடகைக் காலம்
- பாதுகாப்பு வகைப்பாட்டை விவரங்கள்
- பழுதுபார்ப்பு மற்றும் பராமரிப்புக்கான பொறுப்புகள்
- ஒப்பந்தத்தை முடிவாக்கக் கொண்டுவருவதற்கான நிபந்தனைகள்

3. வாடகை ஒப்பந்தத்தில் முக்கிய விதிகள்

1. வாடகை செலுத்தும் விதி

வாடகைத் தொகை, செலுத்தும் ததேதி மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய செலுத்தும் முறையைக் காறிப்பிடுகிறது.

2. பாதுகாப்பு வகைப்பாட்டை விதி

பாதுகாப்பாகச் செலுத்தப்படும் தொகை, கழிவுகளுக்கான நிபந்தனைகள் மற்றும் திரும்பச் செலுத்தும் நடவடிக்கையை விளக்குகிறது.

3. பராமரிப்பு விதி

பழுதுபார்ப்பு, சதேங்கள் மற்றும் சொத்துப் பராமரிப்புக்கான பொறுப்பை வரையறுக்கிறது.

4. மாபிவாறுத்தல் விதி

அறிவிப்புத் தவேகைகள் மற்றும் வாடகையை மாபிவாக்குக் கொண்டுவரவதற்கான நிபந்தனைகளை விளக்குகிறது.

5. சொத்து பயன்பாடு விதி

சொத்து ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட காரியிர்ப்பு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதைக் கூறிப்பிடுகிறது.

4. வாடகைதாரரின் பொறுப்புகள்

வாடகைதாரர்:

- ஒப்பந்தத்திற்கு ஏற்ப வாடகையைச் செலுத்த வேண்டும்
- சொத்தை நியாயமான நிலையில் பராமரிக்க வேண்டும்
- தவேயற்ற சதேத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும்
- ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்
- வாடகைச் செலுத்துகைகளின் பதிவுகளை வதைத்திருக்க வேண்டும்
- மாக்கிய பராமரிப்புப் பிரச்சினைகளை வீட்டு உரிமையாளருக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும்

5. வீட்டு உரிமையாளரின் பொறுப்புகள்

வீட்டு உரிமையாளர்:

- வாடகைக்கு விடப்பட்ட இடத்திற்கு சட்டரீதியான அணுகலை வழங்க வேண்டும்
- சொத்து தொடர்பான ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பொறுப்புகளை பராமரிக்க வேண்டும்
- வாடகைதாரரின் சட்டரீதியான வதிவிடத்தை மதிக்க வேண்டும்
- வாடகை நிபந்தனைகளை தெளிவாக தெரிவிக்க வேண்டும்
- பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும்போது பொருந்தும் சட்ட நடமாறுகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்

6. பாதுகாப்பு வளைப்புத்தொகை

செலுத்தப்படாத வாடகை அல்லது சதேங்களிலிருந்து பாதுகாக்க பாதுகாப்பு வளைப்புத்தொகை பொதுவாக வசூலிக்கப்படுகிறது. ஒப்பந்தத்தில் தெளிவாகக் கூறிப்பிட வேண்டும்:

- வளைப்புத்தொகை
- வளைப்புத்தொகையின் நோக்கம்
- கழிவுகள் செய்யக்கூடிய நிபந்தனைகள்
- மீதுள்ள தொகையைத் திரும்பக் கொடுக்கும் நடமாற்றை

7. வாடகை தகராறுகள்

பொதுவான வாடகை தகராறுகளில் அடங்குபவை:

- சலுத்தப்படாத வாடகை
- சொத்தை விட்டு வளையறோமாறு திடீர் ககாரிக்ககைகள்
- பாதுகாப்பு வகைப்புத்தகை தகடர்பான கருத்து வறோபாடுகள்
- பழதுபார்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பு தகராறுகள்
- வாடகை ஒப்பந்த நிபந்தனகைள் மீறல்

பரிந்துரகைக்கப்படும் நடவடிக்ககைகள்:

- வாடகை ஒப்பந்தத்தகை மறுஆய்வு சயெய்வும்.
- தகடர்பாடயை ஆவணங்கள் மற்றும் சலுத்தகை பதிவகளை சகேரிக்கவும்.
- மறுதர்ப்புடன் தளையாகத் தகடர்பு ககள்ளவும்.
- தகராறுகைத் தீர்க்க மடியாவிட்டால் சட்ட ஆலகோசனயைப் பறெவும்.

8. வகைத்திரக்க வகண்பிய மகக்கிய ஆவணங்கள்

இரூ தர்ப்பினரூம் பின்வரூம் ஆவணங்களின் பிரதிகளை வகைத்திரக்க வகண்டும்:

- கயைபுப்பமிடப்பட்ட வாடகை ஒப்பந்தம்
- அடயாள விவரங்கள்
- வாடகைச் சலுத்தகை ரசீதுகள்
- வங்கி பரிமாற்ற பதிவகைள்
- எழுத்துபுர்வ அறிவிப்புகைள் மற்றும் தகடர்புகைள்
- சகைத்து நிலகை பதிவகைள்

9. சட்ட கூறிப்புகைள்

தகடர்பாடயை சட்ட கூறிப்புகைள்:

- வாடகைச் சட்டம், இலக்கம் 7, 1972
- வாடகை தகடர்பான சட்டங்ககைக்கான திருத்தங்கள்
- இலங்கயில் ஒப்பந்தங்ககைக்கூப் பகரூந்தும் ஒப்பந்தச் சட்டக் ககட்பாடுகைள்

சிக்கலான தகராறுககைக்கூ, தகூதி வாய்ந்த சட்ட நிபுணரிடம் ஆலகோசனகை பறெவது பரிந்துரகைக்கப்புகிறது.